

1504100-33.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Ruivo Nicolau

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/05/2022

... incontroversa a posse das drogas para fins de tráfico, inclusive ante as circunstâncias da prisão, a quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, tudo a comprovar o tráfico ilícito de entorpecentes, não havendo que se falar em improcedência da ação, ausência de prova ou dolo e mesmo na desclassificação dos fatos.

O crime do art. 333 do CP está provado ante os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504100-33.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504100-33.2021.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WALLACE GONÇALVES CARVALHO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Ruivo Nicolau

WALLACE GONÇALVES CARVALHO, qualificado a fls. 05, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nos art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 333, do Código Penal, na forma do art. 69, caput, do Código Penal, porque, segundo a inicial acusatória, no dia 14 de dezembro de 2021, por volta das 22h45min, na Rua Afrânio Peixoto, nº 184, Esmeralda, nesta cidade e comarca de Praia Grande, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 72 (setenta e dois) eppendorfs de maconha,

pesando aproximadamente 60g, conforme descrito no auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, no auto de constatação preliminar de fls. 13 e laudo de exame químico-toxicológico de fl. 75/77.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias objetivas de tempo e lugar retro mencionadas, WALLACE GONÇALVES CARVALHO ofereceu vantagem indevida a policiais militares no efetivo exercício de suas funções e em razão delas, com o fim de determina-los ao não cumprimento de seus deveres de ofício (fls. 64/67).

O réu foi notificado (fl. 104), ofertou defesa prévia (fl. 107/108), houve o recebimento da denúncia (fl. 110) e o réu foi citado (fl. 132).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas e realizado o interrogatório do réu (fl. 133).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia (fl. 120/124). A Defesa requereu a absolvição diante da fragilidade probatória por ambos os crimes e, subsidiariamente, a aplicação da pena base no mínimo legal, não se considerando os maus antecedentes e, se reconhecida a reincidência do réu, que o aumento seja de 1/6, detração, regime inicial diverso do fechado e o direito de recorrer em liberdade (fl. 145/154).

É o relatório.
FUNDAMENTO e DECIDO.

Inicialmente, aponto que a denúncia, por lapso, apontou a apreensão de 72 porções de maconha, quando na verdade, de acordo com o auto de exibição e apreensão de fl. 11/12, houve a apreensão de 72 porções de cocaína, o que foi confirmado pelo laudo químico toxicológico de fl. 75/77. In casu, trata-se de mero erro material que em nada afeta a presente ação penal.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade encontra-se demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 11/12) e laudo de exame químico-toxicológico de fl. 75/77. A autoria e a intenção de traficância, por sua vez, também restaram configuradas nos autos.

Em juízo, o réu Wallace negou os fatos. Disse que se trata de local de ponto de tráfico e também ocorre um baile funk todo final de semana. Estava dentro da adega, comprando bebida, na companhia de seu irmão e sua esposa, quando a viatura virou. No local havia muita gente por causa do baile funk. Quando acendeu um cigarro, já do lado de fora, a viatura virou. Sabia que estava foragido e deu seu nome verdadeiro porque não aguentava mais se esconder. Não estava traficando nem em cima do muro, estava no baile. Não tem inimizado com os policiais nem os conhecia antes. Estava apenas com o dinheiro, acreditava que estava sendo apenas capturado, não estava com as drogas. Resistiu à prisão porque não havia necessidade de ser enforcado como foi. Nega a traficância e oferta de dinheiro aos policiais.

Tal versão restou fantasiosa e isolada do conjunto probatório.

O policial Marcos, em juízo, reconheceu o réu. Estavam em patrulhamento pelo bairro e ao adentrar a rua Afrânio Peixoto avistou o réu pendurado no muro, mexendo em algo em cima de um telhado. Ao perceber a viatura, ele desceu do muro e foi para uma adega ao lado. Desembarcou e fez a abordagem. Em busca pessoal foi encontrada uma porção de droga com ele, salvo engano cocaína. Questionado, ele disse ser usuário. Informou a ele que o viu em cima do muro e mexendo no telhado, e que iria verificar o que havia lá. Nesse momento ele confessou que havia mais drogas, estava na traficância e fez a proposta de vantagem indevida no valor de R\$ 2.000,00 para não ser preso. Em pesquisa foi constatado que ele era foragido da justiça. Pediram

apoio por ser um local que sempre dá problema e, quando o apoio chegou, fizeram a prisão, sendo que ele começou a dar "show" e deu bastante trabalho para ser conduzido ao distrito policial. Assim que contido, seu parceiro encontrou uma bolsinha com mais entorpecentes no local onde ele estava mexendo. Não se recorda se seu colega ouviu a proposta de vantagem indevida (fl. 133).

No mesmo sentido o depoimento do policial Fábio, também em juízo. Acrescentou que também havia dinheiro com ele, trata-se de local conhecido como ponto de tráfico. O réu confessou e também ofereceu dinheiro para não ser preso (fl. 133).

Em relação ao valor probatório do depoimento de policiais, "os funcionários da polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (TJ/SP - Apelação Criminal n.º 174.720-3 - Piracicaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Sinésio de Souza - 07.08.95 - V.U.).

Os depoimentos prestados pelos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas, certos e seguros sobre a forma como se deu a abordagem e a prisão do réu, não havendo qualquer discrepância que pudesse infirmar a veracidade da declaração. Ressalte-se, ainda, que os depoimentos estão em total harmonia com o inquérito policial e que os policiais sequer conheciam anteriormente o réu, não havendo qualquer elemento probatório que demonstre a intenção deliberada destes em prejudicá-lo.

Diante de tal quadro probatório, patente a responsabilidade criminal do réu, pois as provas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira incontroversa a posse das drogas para fins de tráfico, inclusive ante as circunstâncias da prisão, a quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, tudo a comprovar o tráfico ilícito de entorpecentes, não havendo que se falar em improcedência da ação, ausência de prova ou dolo e mesmo na desclassificação dos fatos.

O crime do art. 333 do CP está provado ante os relatos colhidos em solo policial e confirmados em juízo. Ficou demonstrado que o réu ofereceu dinheiro aos policiais para não ser preso, não havendo motivo para duvidar do relato destes.

Ocorrendo duas condutas criminosas em contextos diferentes, de rigor a aplicação do concurso material de delitos.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e CONDENO o réu WALLACE GONÇALVES CARVALHO como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 333, do Código Penal, na forma do art. 69 do CP.

Na primeira fase, verifico que o réu possui maus antecedentes (fl. 27/30). O motivo do delito de tráfico é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já punido pelo próprio tipo, sendo que suas consequências são desconhecidas. Assim, fixo as penas bases acima do mínimo legal em:

A) Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06: 06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa, no mínimo legal.

B) Art. 333 do CP: 03 anos de reclusão e pagamento de 20 dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase, ausentes atenuantes. Presente a agravante da reincidência (fl. 27/30), elevo as penas para:

A) Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06: 08 anos de reclusão e pagamento de 800

dias-multa, no mínimo legal.

B) Art. 333 do CP: 04 anos de reclusão e pagamento de 26 dias-multa, no mínimo legal.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição. Sendo reincidente, incabível a aplicação da causa de diminuição do parágrafo 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

Somo as penas fixadas, ante o concurso material de crimes.

PENA DEFINITIVA: 12 anos de reclusão e pagamento de 826 dias-multa, no mínimo legal.

Em razão da gravidade concreta dos fatos apurados e a pena aplicada, de rigor a fixação do regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 Rel. Guilherme G. Strenger, j. 07/05/2014; TJSP HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Tendo em vista que permanecem intactas as razões fático-jurídicas que ensejaram sua custódia cautelar, nos termos da decisão de fls. 44/49, cujos fundamentos passam a fazer parte integrante da presente, como razão de decidir (STF - HC nº HC 120366AgR/RS; RE nº 628511 AgR/SP; HC nº 111831 AgR/MT; RHC nº 116166/SP; HC nº 115773 AgR/PE; RHC nº 120982 AgR/SP), não poderá o réu recorrer em liberdade, recomendando-se na prisão onde se encontra.

Determino a perda definitiva dos bens apreendidos na empreitada criminosa em favor da União, por se tratarem de instrumentos utilizados para a sua prática, nos termos do art. 63, § 1º, da Lei nº 11.343/06.

Autorizo a destruição dos entorpecentes que eventualmente tenham sido guardados para novos exames, oficiando-se para tanto e guardando-se porções para eventual contraprova.

Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, com a ressalva do art. 12 da Lei nº 1.060/50, pois a ele defiro os benefícios da justiça gratuita.

Transitada em julgado esta sentença, oficie-se ao IIRGD e ao Tribunal Regional Eleitoral comunicando a condenação, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

P.R.I.

Praia Grande, 12 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA